

Split 31 — Gestión de Embargos Judiciales

Objetivo

Implementación del módulo de gestión de embargos judiciales dentro del área de Incidencias Laborales de AulaNómina.

El módulo permite registrar, gestionar y realizar el seguimiento completo de embargos judiciales asociados a un trabajador, incluyendo el cálculo automático del importe embargable conforme al artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el control del saldo pendiente y el histórico de retenciones mensuales.

El objetivo del desarrollo es reproducir el funcionamiento habitual de un ERP laboral profesional adaptado al entorno educativo.

Funcionalidades implementadas

Gestión de expedientes

- Alta de nuevos embargos.
- Edición de expedientes existentes.
- Consulta de expedientes.
- Archivado de expedientes.
- Eliminación únicamente de borradores sin movimientos.
- Estados del expediente:
 - Borrador
 - Activo
 - Suspendido
 - Finalizado
 - Archivado

Contexto de trabajo

Antes de operar es obligatorio seleccionar:

- Empresa.
- Trabajador.

Todo el módulo trabaja sobre dicho contexto.

Se muestran además:

- Empresa seleccionada.
- Trabajador seleccionado.
- Número de embargos activos.

Flujo de trabajo

El módulo se organiza mediante pestañas.

Nuevo embargo

Proceso guiado para crear un expediente.

El flujo se divide en tres apartados:

- Expediente.
- Cálculo.
- Grabación.

Historial del trabajador

Listado completo de todos los embargos asociados al trabajador seleccionado.

Incluye:

- Estado.
- Prioridad.
- Fecha de inicio.
- Saldo pendiente.
- Importe retenido.
- Número de movimientos.
- Número de documentos.

Desde el historial es posible consultar, editar o archivar expedientes.

Datos del expediente

Cada embargo almacena:

- Empresa.
- Trabajador.
- Contrato asociado.
- Referencia / Autos.
- Órgano emisor.
- Acreedor.

- Estado.
- Prioridad.
- Fecha de notificación.
- Fecha de inicio.
- Fecha de finalización.
- Deuda total.
- Retenido acumulado.
- Saldo pendiente.
- Observaciones.

Calculadora de embargos

Se incluye una calculadora integrada basada en el artículo 607 LEC.

Características:

- SMI anual parametrizable.
- Obtención automática del SMI vigente.
- Cálculo por tramos.
- Pagas extraordinarias prorrateadas.
- Inclusión de paga extraordinaria completa.
- Reducción autorizada del porcentaje embargable.
- Desglose completo por tramos.
- Resultado orientativo mostrado en formato europeo.

La lógica de cálculo se ejecuta tanto en frontend como en backend.

El backend recalcula siempre el resultado para garantizar la integridad de los datos.

Reglas de cálculo

Se aplica la escala general establecida en el artículo 607 LEC.

Tramos:

- Hasta 1 SMI: 0%
- Entre 1 y 2 SMI: 30%
- Entre 2 y 3 SMI: 50%
- Entre 3 y 4 SMI: 60%
- Entre 4 y 5 SMI: 75%
- Exceso sobre 5 SMI: 90%

El cálculo se realiza de forma progresiva por tramos.

Reducciones autorizadas

Las reducciones únicamente pueden aplicarse cuando exista autorización expresa del órgano ejecutante.

Se admite:

- 10%
- 15%

El expediente registra:

- Referencia de la autorización.
- Fecha.
- Porcentaje aplicado.

Gestión del SMI

El salario mínimo no se encuentra codificado.

Se almacena como parámetro independiente con:

- Fecha de inicio de vigencia.
- Fecha de fin de vigencia.
- Importe anual.
- Importe mensual (14 pagas).
- Importe mensual prorrateado (12 pagas).

Cada expediente conserva el SMI correspondiente a su fecha de creación.

Los movimientos mensuales pueden utilizar automáticamente el SMI vigente en ese periodo.

Prioridad entre embargos

Cada expediente dispone de un orden de prioridad.

El sistema impide mantener dos embargos activos con la misma prioridad para un mismo trabajador.

Esto permite simular correctamente la concurrencia de varios embargos.

Movimientos mensuales

Cada expediente dispone de un histórico de movimientos.

Cada movimiento registra:

- Año.

- Mes.
- Nómina asociada.
- Líquido del periodo.
- SMI utilizado.
- Importe máximo embargable calculado.
- Importe realmente retenido.
- Estado del ingreso.
- Fecha de ingreso.
- Observaciones.

Cada movimiento actualiza automáticamente:

- Retenido acumulado.
- Saldo pendiente.

Documentación

Cada expediente dispone de una pestaña documental.

Se pueden registrar documentos de tipo:

- Orden de embargo.
- Modificación.
- Suspensión.
- Levantamiento.
- Justificante de ingreso.
- Otros.

Cada documento almacena:

- Tipo.
- Nombre.
- Fecha.
- Estado.
- Observaciones.

Validaciones

El sistema valida:

- Importes negativos.
- Fechas inconsistentes.

- Prioridades duplicadas.
- Reducciones sin autorización.
- Incompatibilidad entre paga extraordinaria completa y prorrateada.
- SMI no válido.
- Saldo retenido superior a la deuda.

Auditoría

Los expedientes no se eliminan una vez utilizados.

Se archivan manteniendo:

- Fecha.
- Usuario.
- Motivo.

Se conserva el histórico completo de movimientos y documentación.

Integración

El módulo se integra con:

- Empresas.
- Trabajadores.
- Contratos.
- Nóminas.
- Gestor documental.
- Incidencias laborales.

Arquitectura

Backend:

- FastAPI.
- SQLAlchemy.
- Pydantic.
- PostgreSQL.

Frontend:

- React.
- Componentes independientes.
- Lógica de cálculo desacoplada de la interfaz.

- API REST.

Pruebas implementadas

Se incluyen pruebas para:

- Salario inferior al SMI.
- Salario igual al SMI.
- Salario entre 1 y 2 SMI.
- Salario superior a 2 SMI.
- Salario superior a 5 SMI.
- Reducciones autorizadas.
- Pagas extraordinarias.
- Cálculo progresivo.
- Validaciones del esquema.
- Integridad del cálculo en backend.

Estado del desarrollo

Estado: Finalizado.

El módulo cubre el ciclo completo de gestión de embargos judiciales dentro del alcance previsto para el MVP de AulaNómina y queda preparado para su integración con el módulo de nóminas y el futuro motor de cálculo automático de retenciones.